



ANALISTA
SILVIO MACIEL
DIREITO PENAL
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Tema: **Aplicação da Lei Penal** (art. 1 a 12 do CP)

Sumário

1. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OU ESTRITA LEGALIDADE
 - 1.1 PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL
 - 1.2 PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
 - 1.3 PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE
2. ABOLITIO CRIMINIS
3. OUTROS ASPECTOS DO CONFLITO DE LEIS PENAIS NO TEMPO
 - 3.1 LEI NOVA BENÉFICA
 - 3.2 LEI PENAL INTERMEDIÁRIA
 - 3.3 COMBINAÇÃO DE LEIS PENAIS
 - 3.4 LEI EXCEPCIONAL E LEI TEMPORÁRIA
 - 3.5 TEMPO DO CRIME (ART. 4º DO CP)
4. LUGAR DO CRIME (ART. 6º DO CP)
5. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE (ART. 5º DO CP)
6. EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI PENAL BRASILEIRA (ART. 7º DO CP)
7. EFICÁCIA DE SENTENÇA ESTRANGEIRA
8. CONTAGEM DO PRAZO PENAL (ART. 10 E 11 DO CP)
9. CONFLITO APARENTE DE NORMAS

1. Princípio da Legalidade ou estrita legalidade (art. 1 do CP e 5 da CF/88)

Código Penal- Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal

CF/88- Art. 5º, II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

- Não há crime sem Lei anterior que o defina
- Não há pena sem prévia cominação legal
- O princípio da legalidade trata da lei incriminadora. Essa lei incriminadora é a que cria a infração penal e a respectiva sanção penal
- Conforme doutrina majoritária, esse princípio se desdobra em três princípios:
 - Princípio da reserva legal
 - Princípio da anterioridade
 - Princípio da taxatividade
- Todos os princípios citados estão no art. 1º do CP
 - Princípio da reserva legal: “Não há crime sem **LEI**”
 - Princípio da anterioridade: “Não há crime sem lei **ANTERIOR**”
 - Princípio da taxatividade: “Não há crime sem lei anterior que o **DEFINA**”

1.1 Princípio da reserva legal:

- Toda lei incriminadora **tem que ser uma lei federal**, ordinária ou complementar
- Em outras palavras, só pode criar infração penal e sanção penal, no Brasil, por meio de lei federal feita pelo Congresso Nacional
- O art. 22, I da CF/88 diz ser privativo da União legislar sobre direito penal

CF/88 - Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

- **Não** se pode criar infração e sanção penal:

- por meio de leis estaduais e municipais;
- por meio de lei delegada
- por meio de atos normativos ou administrativos (ex. Portarias);
- por emenda constitucional;
- por medida provisória (art. 62, §1º, I da CF/88)
- por meio de costumes, analogia ou princípios gerais do direito (não existe, no Brasil, costume incriminador ou analogia maléfica)

CF/88 - Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I - relativa a:

[...]

b) direito penal, processual penal e processual civil;

▪ Costume é algo considerado como obrigatório pela sociedade; é repetido com habitualidade pela generalidade das pessoas e por isso visto como algo obrigatório (ex. fila em banco. Nenhuma Lei diz ser obrigatório ficar na fila, mas por costume se respeitam as filas nesses locais.)

-O costume não pode criar infração e sanção penal

-Não se admite o costume incriminador

-Somente se admite o costume revogador (comportamento deixa de ser criminosos em razão de costume)

-Pode, também, o costume interpretativo.

- Ou seja, pode usar os costumes para não punir, para suprir lacuna de lei ou auxiliar na interpretação da lei

-Há doutrina e jurisprudência que diz que nem o revogador é permitido pelo ordenamento (só é pacífica a utilização para interpretar ou suprir lacuna)

▪ Sobre a utilização de medidas provisórias

- Não pode ser utilizada para criar sanção ou infração penal

- ex. Presidente da República não pode editar MP criminalizadora

- Há autores (por todos, LFG) que dizem que pode haver a utilização de MP para beneficiar o réu: para afastar um comportamento criminoso; MP benéfica ao infrator → CORRENTE que vai contra a CF (entendimento minoritário, não aplicar em prova)

- adotar que não cabe MP em matéria penal

▪ art. 22, p.u da CF: “Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.”

- Veja que, da leitura do dispositivo, entende-se que esses entes podem legislar sobre direito penal, desde que sobre questões de interesse local e que haja autorização, por LC, para legislar em matéria penal

- **Atenção:** mantem-se a ideia – os estados **NÃO** podem criar leis penais incriminadoras

- A doutrina entende que, essa exceção do p.u, não se aplica para leis incriminadoras

- Essa exceção do p.u somente se aplica para leis penais não incriminadoras (ex. lei que traz conceito penal; lei penal explicativa; ex. lei de crimes ambientais traz ser crime destruir plantas de valor ornamental → o estado pode dizer o que é valor ornamental para esse estado)

○ O que são mandados ou mandatos expressos de criminalização?

- obs. em regra, o legislador tem a discricionariedade de fazer ou não uma lei penal (ex. CN decide se quer ou não tornar crime o uso de cigarros)
- Em alguns casos, a CF manda criminalizar determinadas condutas
- São ordens da CF/88 para o legislador criminalizar determinadas condutas
- Não há opção de criminalizar ou não a conduta, há a obrigação
- Portanto não há discricionariedade, mas sim vinculação
- Ex: a CF/88 diz que serão crimes o racismo e a tortura. O legislador deve fazer a lei que criminaliza o racismo e a tortura

1.2 Princípio da anterioridade

- Lei incriminadora não pode ser aplicada à fatos anteriores a ela
- Lei incriminadora não retroage (irretroativa)
- Lei incriminadora somente pode ser aplicada a partir de sua vigência
- Ex: Se hoje surgisse uma lei criminalizando o adultério no Brasil, essa lei somente poderia ser aplicada aos adultérios a partir dela, não para os adultérios que aconteceram antes.

1.3 Princípio da taxatividade

- Não há crime sem lei anterior que o **defina**. Esse princípio está presente na palavra “defina”.
- Pelo dicionário, definir significa expor com precisão ou exatidão
- Portanto, o princípio expõe que a lei incriminadora deve descrever com precisão ou exatidão qual é a conduta que se está proibindo.
- O tipo penal incriminador deve ser claro, de conteúdo indubitoso
- Isso por questão de segurança jurídica; as pessoas têm o direito de saber exatamente qual o comportamento que está sendo proibido na norma.
- A lei incriminadora de conteúdo vago, impreciso, genérico, que, portanto, viola esse princípio, é considerada inconstitucional
- ex. não basta a lei dizer que é crime o comportamento que atente contra os relevantes interesses da nação; deve apontar o que é o relevante interesse da nação, quais as condutas, etc.
- Ex: Não basta a lei dizer que o tráfico é proibido. Deve dizer o que é tráfico e o que é droga, sob risco de tornar a bebida alcoólica crime, por exemplo, já que essa também é droga.
- Por essa razão se fala que a lei penal não pode ser proibitiva; deve ser descritiva
- Os tipos penais que contenham **tipos culposos**, em regra, são tipos penais abertos
 - Esse tipo apenas diz que o crime é culposos, mas não diz qual a conduta
 - Não é inconstitucional

- Esse tipo sempre remete ao tipo penal doloso, sendo que este descreve a conduta criminosa (por isso não é inconstitucional)
 - Seria impossível, ao legislador, descrever todos os comportamentos culposos do dia a dia (ex. há diversas formas de matar alguém sem querer)
 - O juiz, no caso concreto, define se a conduta é ou não culposa (por isso o tipo é aberto)
 - Portanto não há violação do princípio da legalidade sob o aspecto da taxatividade
- Há duas **espécies** de infração penal, como gênero, quais sejam: crime e contravenção penal
 - Pena e medida de segurança são as espécies de sanção penal (gênero)
 - O princípio da legalidade é aplicado à contravenção penal e medida de segurança? **R- Sim.**
 - Portanto, não há crime nem contravenção penal sem lei anterior que os definam
 - Não há pena nem medida de segurança sem prévia cominação legal
 - Qual a diferença entre legalidade formal e legalidade material?
 - **Legalidade formal** é a mera obediência ao processo legislativo de elaboração das leis.
 - **Legalidade material** é a obediência aos princípios constitucionais e legais, bem como aos direitos e garantias fundamentais.

Conflito de leis penais no tempo

2- Abolitio criminis (art. 2º, caput, do CP)

Código Penal- Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória

➤ Abolitio criminis

- É a lei abolicionista, ou seja, que revoga o fato criminoso e a respectiva sanção
- É a lei que descriminaliza o fato criminoso (o contrário da lei penal incriminadora)
- O art. 1º trata da lei incriminadora, enquanto o art. 2º trata da lei descriminalizadora
- Causa superveniente de exclusão/extinção da tipicidade é sinônimo de abolitio criminis (doutrina)
 - No momento em que o fato é praticado: ele é típico
 - Posteriormente, a abolitio criminis o torna atípico
- Natureza jurídica da abolitio criminis:
 - Extinção da punibilidade
 - Causa extintiva de punibilidade
 - art. 107 do CP, III: “Art. 107 - Extingue-se a punibilidade III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;”

- A lei abolicionista tem duas características:

- **Retroatividade**

- A lei abolicionista retroage
- A lei abolicionista é aplicada, inclusive, às infrações penais ocorridas antes dela
- Descriminaliza para frente e para trás
- Isso ocorre mesmo se já houve condenação definitiva transitada em julgado
- Extingue a execução da pena
- Se a abolitio criminis surgir depois do trânsito em julgado da condenação (na fase da execução penal), quem aplicará? **R- Será o juiz da execução penal.** (Súmula 611 do STF): **Súmula 611/STF** - «Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.

- **Apaga os efeitos PENAIS da condenação**

- Uma sentença penal condenatória gera efeitos penais e não penais (civis, administrativos, trabalhistas)
- A abolitio criminis **somente apaga os efeitos penais da condenação** (pena; reincidência; maus antecedentes; nome no rol dos culpados → todos são efeitos penais)
- NÃO** apaga os efeitos **não penais** da condenação (Ex.: efeito civil: obrigação de indenizar a vítima; efeito trabalhista: justa causa; efeito administrativo: perda do cargo público → todos os efeitos extra penais e que não são apagados pela abolitio criminis)
- ex. réu condenado por furto; se houver abolitio criminis desse tipo penal, ainda assim pode haver a execução da sentença penal para que se cobre a indenização do furto
- A CF/88 no art. 15, III, aponta que a condenação transitada em julgado suspende os direitos políticos enquanto durarem seus efeitos. Havendo abolitio criminis os direitos políticos continuam suspensos ou são retomados?
- R- São retomados**, já que com a abolitio criminis a pena deixa de existir e, portanto, desaparece a condenação. Como consequência, os direitos políticos são retomados

Bloco 2

- Abolitio criminis é **DIFERENTE** de revogação do tipo incriminador ou do princípio da continuidade normativa ou do princípio da continuidade típico normativo (todos sinônimos)
 - Só existe abolitio criminis se o fato deixa de ser infração penal, ou seja, se ocorre a descriminalização do fato criminoso
 - ex. de abolitio criminis: art. 240 do CP foi revogado e o adultério deixou de ser crime

- Quando o tipo penal é revogado, mas o fato migra para outro tipo penal e continua sendo crime, NÃO há abolitio criminis. A doutrina chama esse acontecimento de princípio da continuidade normativa ou típico normativa (o fato migra para outro tipo penal e CONTINUA SENDO TÍPICO)
- Ex. de continuidade normativa: art. 214 que tratava do crime de atentado violento ao pudor foi revogado, mas esse fato migrou para o art. 213 e continua sendo crime, agora com o nome de estupro.
 - Outro exemplo: Lei 2.252 previa o crime de corrupção de menores, essa lei foi revogada, mas o fato migrou para o art. 244-B do ECA e continua sendo crime.
- “Abolitio criminis” temporária (atipicidade momentânea)
 - Fato deixa de ser crime temporariamente
 - ex. estatuto do desarmamento com o crime de posse ilegal de arma de fogo (foi dado um prazo para regularizar a situação)

3. Outros aspectos do conflito de leis penais no tempo

- da data do crime até o último dia de cumprimento da lei da pena, a lei penal pode mudar: qual a lei a ser aplicada em caso de mudança?
- a regra: aplica-se a lei mais benéfica para o réu (se a lei melhor é a nova, ela retroage para beneficiar; se a lei melhor é a revogada, ela ganha ultratividade)
- Explicações abaixo

3.1- Lei nova benéfica (art. 2, parágrafo único do CP)

Código Penal- Art. 2º Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado

- Também chamada de Lei nova in mélius
- É a lei que não descriminaliza o fato, mas ela, de alguma forma, é mais favorável para o criminoso do que a lei que vigorava na data do crime.
- Ex: a lei que diminui a pena prevista
- Essa lei possui uma característica:
 - **Retroatividade**
 - É aplicada, inclusive, para os crimes ocorridos antes dela, mesmo se já houve condenação definitiva transitada em julgado
 - Ex.: Hoje a pena mínima do tráfico é de 5 anos. Se surge lei que reduz para 3 anos, o condenado por tráfico terá sua pena reduzida para 3 anos, sendo feita pelo juiz de execução penal.

- Veja que, se a lei nova prejudicar o réu (maléfica) em relação à lei anterior que vigorava na data do crime, ela não será aplicada. A lei que vigorava na data do crime será aplicada, ainda que revogada, caso a lei nova seja maléfica.
 - Trata-se da ultratividade
 - É aplicar a lei revogada que vigorava na data do crime, por ser mais benéfica que a lei atual.
- A lei incriminadora não retroage
- A lei maléfica ao réu não retroage (“novatio legis in pejus” – art. 5º, XL da CF/88)
- A lei benéfica RETROAGE
- A lei abolicionista RETROAGE
- Portanto, em direito se aplica sempre a melhor das leis ao réu.
- Se, entre a data do crime até o último dia de cumprimento da pena, houve alteração da lei penal, aplica-se sempre a melhor lei para o réu.
- Se a melhor lei é a atual, ela retroage para o fato criminoso que ocorreu quando ela não existia
- Se a melhor lei é a revogada, ela continua sendo aplicada ao fato criminoso que ocorreu quando ela estava vigente. (ultratividade)
- Essa regra exposta acima **demanda cuidado** (exceções para essa regra):
 - Súmula 711 do STF: **Súmula 711/STF** - 09/10/2003. Crime continuado. Crime permanente. Hermenêutica. Lei penal mais grave. Aplicação se a vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. CP, art. 71.
«A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.»
 - Se durante o crime permanente ou crime continuado houve alteração da lei penal, **aplica-se a lei mais nova, AINDA QUE PIOR PARA O ACUSADO**
 - Exemplo:
 - Indivíduo **A** trafica – guardando droga → crime permanente- (Lei 11.343/06- pena de 5 a 15 anos de prisão para o tráfico – lei em vigor hoje) no dia 01/02/2022.
 - No dia 01/03/2022 a Lei X revoga a lei 11.343 e aumenta a pena para 8 a 20 anos de prisão.
 - O indivíduo A continuou traficando e foi preso no dia 05/03/2022, sendo a droga apreendida e o crime cessado
 - No dia 02.10.2022 o indivíduo A foi condenado → Juiz aplicou a Lei X
 - Veja que a Lei X não está retroagindo, visto que quando entrou em vigor o crime de tráfico ainda estava acontecendo, ou seja, está sendo aplicada a um crime permanente de tráfico que estava ocorrendo quando entrou em vigor.
 - O mesmo vale para o crime de sequestro – crime permanente-:
 - ex: hoje há um sequestro; pena mínima de 3 a 6 anos de prisão
 - semana que vem, a lei X altera o CP e aumenta a pena do sequestro para 5 a 10 anos
 - duas semanas depois, a vítima é libertada
 - aplica-se a lei X, visto ser a lei em vigor na data do término do crime

▪ **Em resumo:** se entre a data do crime e o fim da execução da pena houver alteração de lei penal, aplica-se sempre a lei mais favorável ao infrator. Se a mais favorável é a lei nova ela retroage; se a mais favorável é a lei revogada ela ganha ultratividade. Exceção: Súmula 711 do STF.

3.2- Lei penal intermediária

- É a lei que revoga a lei que vigorava na data do crime e, por sua vez, também é revogada por outra norma que vigorará no momento da sentença
- ex. Lei A vigora na data do crime; lei B (lei intermediária) revoga a lei A; lei C revoga a lei B e vigora no momento da sentença
- Veja que a lei intermediária está entre a lei velha da data do crime e a lei nova que vigora na data da sentença
- Se a lei intermediária for a mais favorável de todas as três, é ela que será aplicada, mesmo que não estava em vigor na data do crime ou na data da sentença
 - Possui retroatividade para prevalecer sobre a lei anterior e ultratividade para prevalecer sobre a posterior
- Ex.
 - No dia 30.01.22 está em vigor o art. 155 do CP que prevê para o furto qualificado a pena de 02 a 08 anos
 - No dia 02.03.22 entra em vigor a Lei X que revoga o art. 155 do CP e diminui a pena do furto qualificado para de 01 a 03 anos
 - No dia 02.05.22 entra em vigor a Lei Y que revoga a Lei X, aumentando a pena do furto qualificado para 03 a 08 anos
 - O juiz irá dar uma sentença sobre furto em 02.06.22 (portanto sob a vigência da Lei Y), portanto, irá aplicar a lei mais favorável. Dentre as três citadas, a Lei X é a mais favorável e será aplicada, tendo retroatividade para prevalecer sobre o CP e tem ultratividade para prevalecer sobre a Lei Y que está vigente no momento da sentença.

3.3- Combinação de leis penais

- Combinar leis penais é aproveitar a parte mais benéfica da lei revogada que vigorava na data do crime e a parte mais benéfica da lei atual, combinando ambas em favor do réu
- Ex: A lei 6.368/76 foi revogada pela lei 11.343/06 ambas sobre drogas
 - A lei 6.368 previa para o tráfico a pena de 3 a 15 anos; não previa causa de diminuição de pena
 - A lei 11.343 prevê para o tráfico a pena de 5 a 15 anos; prevê causa de diminuição em 1/6 a 2/3 da pena
 - O indivíduo A traficou na vigência da lei 6368, sendo condenado na vigência da lei 11.343
 - Combinar leis significa aplicar a pena da lei 6368, como pena menor, com a causa de diminuição de pena da lei 11343

- Para uma 1ª corrente pode haver essa combinação de Lei com base no art. 5, XL 40 da CF/88 (que diz que a lei penal quando benéfica retroage e quando maléfica não retroage)¹
- Para a 2ª corrente o juiz **não pode** combinar leis penais, pois estaria atuando como legislador (criando uma terceira lei) e violaria o princípio da separação dos poderes. **CORRENTE QUE PREVALECE** (posição do STF e do STJ)

3.4- Lei excepcional e lei temporária (art. 3º do CP)

Código Penal- Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

- São chamadas de leis intermitentes
- A lei temporária tem prazo de vigência já previsto em seu próprio texto (ex. lei geral da copa)
- A lei excepcional é para vigorar em situações de excepcionalidade (ex. calamidade pública). Dura enquanto a situação de anormalidade permanecer
- Ambas possuem duas características:
 - **Autorrevogabilidade**
 - **Ultratividade**
- Ultratividade: São leis incriminadoras que continuam sendo aplicadas mesmo depois de revogadas. Pergunta-se, isso é constitucional?
 - R- Para uma 1ª corrente a ultratividade das leis temporárias e excepcionais, do art. 3º do CP, é inconstitucional por violar o art. 5, XL da CF/88 (lei incriminadora não pode ser aplicada depois que o fato deixou de ser crime)
 - Para a 2ª corrente a ultratividade é constitucional, pois, por serem leis de vigência curta, não seriam cumpridas se não pudessem ser aplicadas aos fatos ocorridos durante sua vigência depois de revogadas. Ou seja, elas perderiam o caráter intimidativo e preventivo que uma lei penal deve ter. **CORRENTE QUE PREVALECE**
- Portanto, apesar de serem leis incriminadoras, continuam sendo aplicadas aos fatos ocorridos durante sua vigência, mesmo depois de revogadas.

Bloco 3

3.5- Tempo do crime (art. 4º do CP)

Código Penal- Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado

¹ CF/88 – Art. 5º - XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

- Aborda a solução de situações em que a conduta ocorre em data diferente do resultado. Em qual data ocorreu o crime, conduta/ação ou resultado. (ex. homicídio; vítima leva o tiro em um dia e morre dias depois)
- Para definir essa data, existem três teorias:
 - Teoria da atividade- considera-se praticado o crime no momento da conduta/atividade criminosa
 - Teoria do resultado- considera-se praticado o crime no momento do resultado
 - Teoria da ubiquidade ou mista- considera-se praticado o crime tanto no momento da conduta quanto no momento do resultado
- **O Código Penal adotou a TEORIA DA ATIVIDADE para o tempo do crime**
- Ex. dia 30.01.22 o adolescente A, com 17 anos e que fará 18 no dia 05.02.22, atira na vítima. No dia 30.05.22 a vítima morre e o indivíduo A já possui 18 anos. Considera-se praticado o crime no dia 30.01.22 (atividade), sendo que nessa data o adolescente A era menor de 18, não responderá pelo crime de homicídio (responderá por ato infracional, mesmo sendo maior).
 - Veja que, se, durante o crime permanente, o menor completar 18 anos, irá responder pelo crime (ex. sequestro)
 - o mesmo se aplica para o crime continuado: ex. menor comete 10 furtos em continuidade delitiva; 3 foram cometidos enquanto menor e 7 cometidos enquanto maior; irá responder por crime continuado pelos 7 crimes praticados enquanto maior
- O crime é praticado no momento da conduta, mas a prescrição só passa a ser contado no momento da consumação
 - Se o indivíduo atira na vítima em 30.01.22 e a vítima morre em 30.06.22. O crime ocorreu em 30.01.22, mas a prescrição só começa a contar no dia 30.06.22
 - ex. a vítima leva um tiro hoje; morre depois de 6 anos; a prescrição somente começa a ser contada após 6 anos

4- Lugar do crime (art. 6º do CP)

Código Penal- Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado

- Veja que a conduta pode acontecer em um local e o resultado em outro
- Deve-se definir em qual desses locais o crime aconteceu
- Para definir essa data, existem três teorias:
 - Teoria da atividade- considera-se praticado o crime no lugar da conduta/atividade criminosa
 - Teoria do resultado- considera-se praticado o crime no lugar do resultado
 - Teoria da ubiquidade ou mista- considera-se praticado o crime tanto no lugar da conduta quanto no lugar ou possibilidade do resultado
- **O Código Penal adota a TEORIA DA UBIQUIDADE OU MISTA para o lugar do crime**

- Obs. Tempo do crime é o momento da conduta (teoria da atividade); lugar do crime é o do resultado ou da atividade (teoria da ubiquidade ou mista) → **MACETE: LUTA**
 - **L**ugar do crime **U**biquidade → LU
 - **T**empo do crime **A**tividade → TA
- A finalidade do art. 6º **não** é dizer qual o juiz competente para julgar o processo, mas sim dizer se o crime aconteceu no Brasil ou no estrangeiro (ou se ocorrer em parte no Brasil e parte no estrangeiro). Portanto, saber se será aplicada a lei brasileira ou não. Por isso que o art. 6º está no CP e não no Código de Processo Penal (no capítulo de competência)
- Crime à distância ou crime de espaço máximo
 - É o crime que ocorre em parte no Brasil e em parte no estrangeiro
 - Deve-se saber qual parte será aplicada a lei do Brasil e qual irá aplicar a lei do estrangeiro. Aqui entrará o art. 6º
- Crime plurilocal
 - Crime cuja conduta corre em um local e o resultado em outro, mas tudo dentro do Brasil
 - Aqui **não** será aplicado o art. 6º do CP, mas sim o art. 70 do CPP para saber qual juiz competente para julgar o processo
 - ex. vítima leva tiro na BA e morre em SP
- O crime ocorre no Brasil se:
 - Só a conduta ocorre no Brasil (ex: tiro dado no Brasil e vítima morre na Argentina)
 - Só a consumação ocorre no Brasil (ex: tiro dado na Argentina e vítima morre no Brasil)
 - Só a possibilidade do resultado ocorre no Brasil (ex: tiro dado na Argentina e o socorro foi prestado no Brasil)
 - Obs. Se o CP argentino também previr que o crime aconteceu na Argentina, o criminoso irá responder por dois processos e será condenado em dois processos pelo mesmo crime, um no Brasil e um na Argentina. Isto em razão de serem ambos países soberanos. Veja que não se trata de bis in idem, visto que o art. 8º do CP diz que a pena cumprida no estrangeiro será descontada da pena a ser cumprida no Brasil (dois processos, duas condenações, mas não cumprirá duas penas) → ex. indivíduo condenado em crime com pena de 10 anos; cumpre 5 anos na Argentina e depois vem para o Brasil; somente cumprirá outros 5 anos

5- Princípio da territorialidade (art. 5º do CP)

Código Penal- Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.

§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

§ 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.

- Regra: se o crime ocorreu em território brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira (**princípio da territorialidade mitigada/relativa/temperada**)
- **Exceção:** aplica-se a lei penal estrangeira aos crimes ocorridos no Brasil, se assim disser o direito internacional aderido pelo Brasil – tratados, convenções e regras de direito internacional –ex. imunidades diplomáticas. (**intraterritorialidade** – aplicação da lei penal estrangeira à crime ocorrido no Brasil)
- Veja, portanto, que o **princípio da territorialidade não é adotado de forma absoluta.**
- **Território brasileiro** é o território físico/geográfico + o território por extensão/ ficção jurídica
 - O território geográfico compreende:
 - a) o espaço terrestre (terras e águas) até as fronteiras nacionais, incluindo o subsolo;
 - b) o espaço aéreo acima do espaço terrestre (teoria da coluna atmosférica imaginária);
 - c) o mar territorial brasileiro (12 milhas marítimas – art. 1º da Lei n. 8.617/93);
 - d) plataforma continental (200 milhas marítimas – art. 11, parágrafo único, da Lei n. 8.617/93).
 - Obs.: há entendimento de que a zona contígua e a zona econômica exclusiva não são territórios brasileiros para fins penais.
- O art. 5º, §§ 1º e 2º do CP trazem o chamado **território por extensão/ ficção jurídica.**
 - Trata-se do território que envolver embarcações ou aeronaves
 - a) as aeronaves e as embarcações públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem (art. 5º, § 1º, do CP). Ex.: furto praticado no interior do avião presidencial brasileiro pousado na Holanda é crime ocorrido no Brasil (por ficção jurídica);
 - b) as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes (comerciais) ou de propriedade privada, quando estiverem em alto-mar ou sobre ele (art. 5º, § 1º, do CP). É que o alto-mar e o espaço aéreo correspondente a ele não pertencem a nenhum Estado, podendo então ser considerado território brasileiro para fins penais.
 - **Primeira dica:** esqueça a nacionalidade do infrator e da vítima (salvo se algum deles tiver imunidade diplomática)
 - O que define a lei penal a ser aplicada é o território
 - **Segunda dica:** embarcação/aeronave brasileira/estrangeira (basta saber se é pública ou privada, não interessa a nacionalidade):
 - **Se é pública ou está a serviço do governo:** é território de seu país, seja qual for o local (ex.: navio da marinha brasileira é território do Brasil seja onde estiver)
 - **Se é privada e não está à serviço do governo:** é território do país onde se localizar (ex. navio de cruzeiro se estiver em águas argentinas, será território argentino)

- Se é privada e não estiver à serviço do governo será território de seu próprio país se localizado em alto mar ou em espaço aéreo. Aplica-se o princípio do pavilhão ou da bandeira (ex. cruzeiro grego que estiver em alto mar, será território grego – visto bandeira de a embarcação ser essa)

- ex. italiano brigou com alemão em embarcação argentina no mar brasileiro → se o navio é público: território argentino (aplica lei argentina); se o navio é particular e estava em águas brasileiras: território brasileiro (aplica-se a lei brasileira)

➤ O que é o princípio da passagem inocente?

R- Embarcação privada estrangeira privada, passando por águas brasileiras, ocorrendo crime dentro dela, não se aplica a lei brasileira se o crime não atingir interesse do país

obs. aplica-se, por analogia, para aeronaves

➤ Obs.: as embaixadas estrangeiras não são consideradas território estrangeiro e sim território brasileiro, embora tenham inviolabilidade.

Bloco 4

6- Extraterritorialidade da lei penal brasileira (art. 7º do CP)

Código Penal- Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:

I - os crimes:

a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;

b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;

c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço;

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil

II - os crimes:

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir

b) praticados por brasileiro

c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados

§ 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro

§ 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:

- a) entrar o agente no território nacional
- b) ser o fato punível também no país em que foi praticado
- c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;
- d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;
- e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:

- a) não foi pedida ou foi negada a extradição
- b) houve requisição do Ministro da Justiça.

- É a aplicação, ou possibilidade de aplicação, da lei penal brasileira **a um crime** que ocorreu fora do território brasileiro
- **NÃO** existe possibilidade de extraterritorialidade no caso de contravenções penais
- Portanto é possível aplicar a lei penal brasileira à um crime que ocorreu fora do território brasileiro, mas não a uma contravenção penal.
- Obs. Art. 2º da lei 9455/97 prevê a extraterritorialidade para o crime de tortura caso a vítima torturada é brasileira ou quando criminoso torturador ingressar em território brasileiro: Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.
- O art. 7º tem três grupos de crimes com possibilidade de extraterritorialidade (na aula seguinte serão abordados os dois grupos restantes, completando a tabela):
 - Para cada grupo as condições para a extraterritorialidade mudam

Crimes do art. 7º, I do CP	Crimes do art. 7º, II do CP	Crimes do art. 7º, §3º do CP
Crimes contra a <u>vida</u> ou <u>liberdade</u> do presidente da república -Veja que não são todos os crimes contra o Presidente, mas somente nos crimes contra à <u>vida</u> ou <u>liberdade</u> ; -Crime contra o patrimônio, por exemplo, não será aplicado o art. 7º, I do CP -Esse dispositivo só se aplica para o Presidente da república. Para o vice-presidente, por exemplo, não se aplica	Veja que é possível aplicar a lei brasileira e não que, necessariamente, será aplicada (diferente do inciso I: “será”)	Crime praticado por estrangeiro contra brasileiro -Ex. crime praticado por alemão na Alemanha contra brasileiro -Trata-se do princípio da personalidade passiva -Visto que o sujeito passivo (vítima) é brasileiro

-Trata-se do princípio da defesa ou proteção ou real		
Crime contra a fé pública ou patrimônio da administração direta ou indireta -Ex: falsificação de dinheiro brasileiro no Paraguai (crime de moeda falsa) -Trata-se do princípio da defesa ou proteção ou real	Crimes previstos em tratados e convenções internacionais assinadas pelo Brasil -Ex. traficante paraguaio manda cocaína do Paraguai para um traficante colombiano na Colômbia. É possível aplicar a lei brasileira, visto que o tráfico internacional é previsto em tratados internacionais assinados pelo Brasil. -Trata-se do princípio da justiça universal ou cosmopolita - Crime contra toda a humanidade; a vítima é a humanidade	Os casos do art. 7º, §3º do CP são casos de extraterritorialidade condicionada ou hipercondicionada
Crimes contra à administração por quem está a seu serviço -Ex chanceler brasileiro no Egito se apropria de bens do Brasil no Egito -Trata-se do princípio da defesa ou proteção ou real	Crimes praticados por brasileiro (em qualquer lugar do mundo) -Ex. brasileiro furta em Miami -Trata-se do princípio da personalidade ativa -Visto sujeito ativo ser brasileiro	A lei brasileira só será aplicada se cumpridas 7 condições em conjunto: -As cinco condições citadas no art. 7º, §2º do CP -Somadas às do art. 7º, §3º do CP: → Não ter sido negada a extradição e o → Ministro da justiça requisitar a ação penal contra o criminoso
Crime de genocídio se o agente é brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil -Ex.: dois americanos residentes no Brasil vão até a Bolívia e matam tribo indígena envenenada. Crime de genocídio que aconteceu na Bolívia e será aplicada a lei brasileira.	Crimes cometidos em embarcações/aeronaves brasileiras privadas se o país do crime não aplicar sua própria lei -Ex dois brasileiros praticam crime de furto em cruzeiro brasileiro no mar da Itália. Portanto, crime praticado em	

-Trata-se do princípio da justiça universal ou cosmopolita -O crime de genocídio é crime contra a humanidade. Pune-se o criminoso onde ele estiver	território italiano e com aplicação da lei italiana. -Mas o governo italiano diz que não interferirá sobre os crimes. Poderá o Brasil aplicar sua própria lei. -Princípio da representação	
Esses casos expostos no art. 7º, I do CP são casos de extraterritorialidade incondicionada.	Esses casos do art. 7º, II, do CP são casos de extraterritorialidade condicionada. Portanto, para a lei brasileira ser aplicada devem ser respeitadas <u>5 condições cumulativas</u>: -Art. 7º, §2º do CP 1- Infrator entrar em território brasileiro 2- Fato deve ser crime em ambos os países (dupla tipicidade) 3- O crime deve admitir extradição 4- O agente não ter sido absolvido ou não ter cumprido pena no país estrangeiro 5- não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável (seja brasileira ou estrangeira; ex furto em Miami; lá o crime prescreve em 3 anos; no Brasil em 8 anos; depois de 4 anos ele volta para o BR; não aplica a lei brasileira, visto extinção da punibilidade)	
Para aplicar a lei penal brasileira não é necessária nenhuma condição, basta ocorrer o crime		
A Lei brasileira será aplicada mesmo que também aplicada a lei do país onde o crime		

ocorreu (aplica a ideia do art. 4º do CP – abate a pena cumprida)		
Se condenado em ambos os países, a pena do estrangeiro será abatida na pena a ser cumprida no Brasil (art. 8º do CP)		

Bloco 5

7. EFICÁCIA DE SENTENÇA ESTRANGEIRA

O art. 9º do CP trata da homologação de sentença estrangeira.

A sentença penal condenatória estrangeira produz diversos efeitos no Brasil, sem necessidade de ser homologada. Por exemplo, a condenação estrangeira gera reincidência no Brasil.

Entretanto, há dois casos nos quais a sentença estrangeira precisa ser homologada (pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ) para produzir efeitos no Brasil:

- a) para obrigar o condenado a reparar o dano causado à vítima do crime, ou obrigá-lo a fazer restituições de coisas e valores, ou para produzir outros efeitos civis. Ex.: perda do pátrio poder.

ex. um brasileiro agride o outro nos EUA; é condenado à pena de prisão de 2 meses nos EUA; o agredido pode pedir ao STJ a homologação dessa sentença no Brasil, para que possa pedir danos morais

Neste caso, a homologação somente ocorrerá se houver pedido da parte interessada (art. 9º, parágrafo único, a, do CP).

- b) para impor medida de segurança: a medida de segurança é imposta aos inimputáveis e semiimputáveis.
ex. doente mental foi processado e condenado nos EUA; extraditado no dia seguinte; a sentença pode ser aplicada a ele desde que haja homologação pelo STJ

Neste caso, a sentença só produzirá efeitos no Brasil se houver tratado de extradição com o país onde foi proferida a sentença condenatória ou, na falta de tratado, se houver requisição do Ministro da Justiça solicitando a homologação.

A sentença condenatória estrangeira somente produz efeito no Brasil se tal efeito estiver previsto na nossa legislação. Esse é o sentido da expressão “quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências”. (ex. sentença estrangeira que aplica pena de morte, não será aplicada no Brasil)

A sentença homologatória é uma sentença de delibação: não é sentença de mérito; o STJ não avalia a justiça ou injustiça da sentença, apenas avaliando o aspecto formal

8. CONTAGEM DO PRAZO PENAL (art. 10 e 11 do CP)

-Inclui-se o início e exclui o final

-Prazos contados conforme o calendário comum

-Qualquer fração de dia deve ser computada como o dia inteiro. Se o mandado de prisão foi cumprido às 23:00 de determinado dia, ele será considerado como um dia inteiro de pena cumprida

-Os prazos penais são improrrogáveis ainda que terminem em domingos ou feriados, embora estejam sujeitos a suspensão e interrupção como, por exemplo, os prazos prescricionais

- Já nos prazos processuais é excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento (art. 798, §1º do CPP). Para que seja ampliado o direito de ampla defesa.

- É importante lembrar que alguns prazos, embora previstos no CPP, possuem natureza penal por estarem relacionados com o direito de punir do Estado. O art. 38 do CPP tem natureza híbrida porque embora se refira ao prazo para apresentação ou queixa está relacionada com uma causa extintiva de punibilidade que é a decadência. Embora tenha natureza híbrida, prevalece sua natureza penal

-**Art. 10** - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

- **Art. 11** - Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

9. Conflito aparente de normas

a) Conceito:

Ocorre quando aparentemente incidem duas ou mais leis penais incriminadoras, vigentes e de mesma hierarquia, sobre o mesmo fato criminoso. Como o *bis in idem* é vedado, esse conflito é somente aparente, porque ao final será aplicada apenas uma das normas.

Trata-se do assunto relacionado com a interpretação da lei penal. Não possui previsão legal, tratando-se de criação doutrinária e jurisprudencial

b) Requisitos:

Existe o conflito aparente de normas quando concorrem os seguintes requisitos:

1 – Unidade do fato

2 – Pluralidade de leis penais

3 – Vigência simultânea dessas leis

c) Finalidade:

Impedir o *bis in idem*, e manter a unidade e coerência do ordenamento jurídico solucionando o problema de leis incompatíveis. Essa incompatibilidade de normas que pode ocorrer no plano abstrato deve ser solucionada no momento da aplicação delas.

d) Distinção:

O conflito aparente de normas não se confunde com o concurso de crimes. Este está previsto em lei, enquanto o conflito aparente entre normas é criação doutrinária e jurisprudencial. Além disso, no concurso de crimes todas as normas violadas serão aplicadas ao caso concreto, com a soma ou a majoração das penas nelas previstas, Enquanto no conflito aparente de normas apenas uma delas incidirá.

O conflito aparente de normas também não se confunde com o conflito de leis penais no tempo: enquanto no conflito de normas ambas estão em vigor, no conflito de leis penais no tempo apenas uma delas está vigente, cabendo decidir se prevalecerá a aplicação da norma revogada ou da norma nova.

e) Princípios para a solução do conflito aparente de normas

O conflito entre as normas concomitantemente vigentes é resolvido pela aplicação de quatro princípios criados pela doutrina e pela jurisprudência:

1º - Princípio da especialidade

Lei especial é a que contém todos os elementos da lei geral e mais alguns denominados elementos especializantes. Existe entre ambas uma relação de gênero e espécie. Toda conduta que sim enquadra na norma especial automaticamente se enquadra na norma geral, mas o contrário não ocorre. Por exemplo, aquele que pratica roubo necessariamente comete o crime de ameaça ou de lesão corporal, mas o inverso não é verdadeiro.

A norma especial está necessariamente contida na norma geral.

A especialidade é analisada no plano abstrato, ou seja, comparando-se as normas abstratamente. Ocorre uma comparação em tese de ambas as normas incriminadoras.

Identificada a norma especial a sua aplicação é cogente (obrigatória), não podendo o magistrado preferir a aplicação da norma genérica.

A lei especial prevalecerá sobre geral ainda que a pena a ela cominada seja menor. A comparação não é entre a lei mais grave e a menos grave e sim entre a lei especial e a geral.

Importante frisar que a lei especial pode surgir após a lei geral, que ainda assim prevalecerá sobre esta. O importante é que no momento do fato ambas estejam vigentes.

Também pouco importa se a norma especial está no Código Penal ou em lei penal especial.

Obs.: Tem doutrina que disse que o princípio da especialidade não se aplica apenas quando o crime está contido no outro, mas também quando a interpretação entre as normas penais indica que uma delas está mais próxima está conduta

praticada do que a outra. Por exemplo, a conduta de acusar falsamente alguém de um fato não definido como crime faz prevalecer o tipo penal de difamação em detrimento do tipo penal de calúnia .

2º - Princípio da subsidiariedade

A lei primária prevalece sobre a lei subsidiária.

A lei primária descreve uma conduta mais ampla e mais grave do que a lei subsidiária.

A lei subsidiária descreve uma conduta que já é elementar, qualificadora, causa de aumento ou mesmo modo de execução da lei primária. A figura subsidiária está inserida na figura primária.

A lei subsidiária é suplementar, ou seja, só se aplica se não for aplicada a lei primária. “Soldado de reserva”.

Diferentemente do princípio da subsidiariedade, a comparação entre as normas se dá no caso concreto para que se possa verificar qual das disposições se aplica.

O princípio da subsidiariedade não se confunde com o da especialidade:

Princípio da especialidade	Princípio da subsidiariedade
A norma especial é aplicada ainda que mais branda do que a geral	Sempre prevalece a norma primária, mais severa do que a subsidiária.
A comparação entre as normas é realizada no plano abstrato	A comparação entre as normas é realizada no plano concreto
Ocorre relação de gênero e espécie entre as leis em conflito	A lei subsidiária não decorre da lei primária (principal)

A subsidiariedade pode ser expressa ou explícita, quando o próprio tipo penal ressalva sua subsidiariedade ou pode ser tácita ou implícita, quando o caso concreto indica a subsidiariedade da norma.